

合同编号: 4530000HT2026042500201

合同自编号: YNSJZC20260312201-02

项目编号: YNZC2026-C3-00941-YZGF-0220

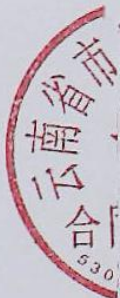
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

合同书

签订地点:

云南省财政厅 制





甲方（采购人公章）名称：云南省市场监督管理局
地址：昆明市西山区日新东路 376 号

邮编：650000

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

经办人：

电话：0871-64566169

签订日期：2026.5.8

乙方（供应商公章）名称：云南久远银海软件有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区穿金路金海国际 A 座 27 楼

邮编：650000

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：13888507291

签订日期：2026.5.8

丙方（鉴证方公章）名称：

地址：云南省昆明市人民西路328号

邮编：

法定代表人或委托代理人

经办人：刘祖豪

电话：0871-65370478



技术开发合同书

甲方：云南省市场监督管理局

乙方：云南久远银海软件有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用、公平互利的基础上，经双方充分协商，现就甲方向乙方采购服务的价格、付款方式、履约内容及方式、售后服务等合同履约事项协商一致，达成如下条款：

第一条 采购服务名称、价格：

项目名称：云南省市场监督管理局“高效办成一件事”系统建设服务项目（二标段）

本项目基于相关要求，通过信息化建设，支撑市场监管领域“高效办成一件事”2025年度第一批相关重点事项开办便利店“一件事”落地和开展服务。同时，本项目结合优化营商环境便企利民相关要求，将企业、个体的开办餐饮店、开办药店两个事项拓展提供手机端通过移动端访问。

内容	报价（元）	合计（元）
开办便利店等“一件事”业务系统建设	200000	420000
开办便利店一件事网页端、移动端应用	80000	

开办餐饮店一件事移动端应用	70000	
开办药店一件事移动端应用	70000	

第二条 本合同采用包干价合同。价款包括但不限于成本（含采购代理服务费）、方案编制、人工费、差旅费、项目实施、项目验收、市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，超出部分甲方有权拒绝支付，不视为违约。

第三条 质量标准：本项目遵循国家及云南省在数据管理方面的相关标准，制定相应的数据规范并进行必要的扩展，保障数据共享交换与管理的安全、平稳、有序、高效开展。

第四条 交付周期：合同签订后 90 日历天完成项目全部建设内容并通过验收。

第五条 交付地点：云南省市场监督管理局指定地点。

第六条 技术内容：

1. 主要任务组成部分：

根据甲方要求，完成“高效办成一件事”开办便利店等“一件事”业务系统的开发、安装、调试工作。

2. 研究方法和技术路线：

(1) 应用软件的开发遵循久远银海公司 ISO9001 质量保证体系规范执行。

(2) 应用推广及服务遵循久远银海公司 ISO9001 质量保证体系规范执行。

3. 技术开发手段：

- (1) 软件开发技术。
- (2) 网络技术。
- (3) 数据库技术。

4. 技术目标：

- (1) 应用程序设计灵活，其开放性和扩展性好。
- (2) 应用软件操作方便。
- (3) 应用软件符合久远银海公司软件开发规范。

第七条 验收：本项目应用系统安装调试上线运行，试运行满30个日历日，且试运行期间无重大安全事故并对试运行中出现的问题解决后，由乙方提出初验申请，由甲方、监理、乙方根据合同约定和竞争性磋商文件、响应文件对本项目组织初验。

1. 初验工作由甲方组织实施，乙方应完成项目初验相关验收场景和资料的准备，出具初验报告。

2. 技术成果交付载体：文档壹套。乙方应提供电子和纸质两种介质的产出物，并保持版本一致，纸质的须经相关方签字认可。

3. 乙方在项目建设过程中，使用的各类支撑工具应保证甲方在全系统合法免费使用。

4. 乙方应对验收中发现的问题，在甲方要求的期限内提出有效解决办法和措施。

5. 乙方提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。

6. 乙方配合甲方完成档案验收与项目终验。

验收中所产生的一切费用均由乙方负责。

第八条 合同价款及付款方式：

1. 合同总价人民币：¥420000 元（大写：肆拾贰万元整）。

2. 合同签订后十五个工作日内支付合同价的 90%即人民币：¥378000 元（大写：叁拾柒万捌仟元整），验收合格后十五个工作日内支付剩余的 10%即人民币：¥42000 元（大写：肆万贰仟元整）。

3. 合同签订前中标方须支付 10%的履约保证金，即人民币：¥42000 元（大写：肆万贰仟元整），服务期满后，若中标方已按期完全履约且无重大责任事故，由中标方提出申请，采购方无息返还。

4. 甲方付款前，乙方应先向甲方开具相应真实合法有效、与付款金额一致的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，由此造成的损失由乙方自行承担，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

5. 乙方已明确知悉甲方的单位性质，若因财政资金未到位导致甲方无法按时付款的，不视为甲方逾期违约。

第九条 收款账户：乙方指定下述账户信息用于款项收取。

1. 账户名称：云南久远银海软件有限公司

2. 开户银行：中国农业银行股份有限公司昆明穿金路支行

3. 银行账号：24011301040004615

4. 收款账户的改变：如乙方收款账户发生变更，应在甲方付款前 1 个月以书面方式通知甲方。

第十条 甲乙双方权利义务

乙方义务：

1. 乙方保证按本合同一、二、三、四、五、六、七条款负责完成甲方项目，并保证提供的服务是满足采购方需求、符合竞争性磋商文件规定、符合国家有关标准、规范和服务标准；合同有效期内，乙方对服务内容及成果提供完整的服务。

2. 乙方须保证本项目建设内容中安装部署的所有软件均为正版软件或拥有自主知识产权软件。因侵害他人知识产权而产生的法律责任，全部由乙方承担，同时甲方有权要求供应商赔偿违约金，违约金数额不足以弥补采购人损失的，甲方应继续承担赔偿责任。

3. 乙方须保证在中标本项目后因保密、信息安全原因造成相关不良后果的，由乙方承担相应责任。

4. 乙方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等），应用数据归甲方所有。未经采购方书面同意，乙方不得擅自使用、复制采购方的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。数据权归属云南省市场监督管理局。

5. 乙方须承诺系统建成后必须满足三级等保以上要求，并配合采购方开展等保、密评相关测评工作，等保、密评测评费用由甲方承担，乙方根据甲方测评要求开展系统相关整改工作。

6. 严格遵守商务谈判过程中所承诺的一切规定和条款。

7. 配合甲方共同对内容及成果进行验收。

甲方义务：

1. 负责合同签订后组织项目实施的相关工作(如与乙方的具体联系和衔接, 配备人员对成果进行验收)。
2. 负责提供服务过程中所必须的场地和环境。
3. 负责组织成立验收小组对成果和内容进行验收并签署验收报告。
4. 按合同规定享有乙方提供的整套相关服务。

第十一条 相关技术服务: 自本项目验收合格之日起提供一年免费质保期服务, 质保期满后提供有偿服务, 服务费金额、支付方式由双方协商解决, 合同另签。

第十二条 履行本合同产生的技术秘密成果有关权益约定如下:

著作权: 双方共有。

当向第三方推广时, 本着谁推广谁受益原则, 另一方放弃向推广方主张任何收益的权利。

第十三条 本合同解除的条件: 当遭遇不可抗力时, 遭遇不可抗力的当事方必须立即通知另一方, 并提供不可抗力的详细报告, 双方将根据该不可抗力对合同履行的影响程度, 通过协商决定是否需要解除合同, 或部分地免除遭遇不可抗力方当事者的履行责任, 或允许其延期履行合同。

第十四条 违约责任

1. 除发生不可抗力事实外, 乙方交付成果与合同标准不相符合的, 甲方有权拒绝验收; 乙方需在 5 个工作日内整改, 整改后仍不合格的, 甲方有权解除合同, 履约保证金不予退还, 乙方还应支付合同总额

10%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

2. 乙方未能按规定的时间提供服务或交付服务成果的，应向甲方每日偿付合同总额千分之一的违约金，未能按规定的时间提供服务超过 30 个日历天的，甲方有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，乙方还应支付合同总额 10%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

3. 乙方违反保密义务的，履约保证金不予退还，乙方需支付合同金额 10%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

4. 因乙方原因导致第三方起诉甲方侵权的，履约保证金不予退还，乙方承担全部责任（包括诉讼费、赔偿金等），并赔偿甲方因此造成的损失。

5. 以上损失包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费、保全保险费、鉴定费、公告费等。

6. 违约金累计不超过合同额的 10%。

第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成可向甲方住所地人民法院起诉。

第十六条 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

附件一：保密及信息安全协议

保密及信息安全协议

甲方：云南省市场监督管理局

统一社会信用代码：115300000151005147

联系人：

联系方式：

联系地址：昆明市西山区日新东路 376 号

乙方：云南久远银海软件有限公司

统一社会信用代码：91530103MAC86UNN5Q

联系人：

联系方式：

联系地址：云南省昆明市盘龙区穿金路金尚国际 A 座 27 楼

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《计算机软件保护条例》、《规范企业参与政务信息化建设加强政务数据安全管理办法》（国办发〔2021〕37 号）以及国家、云南省等有关规定，在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则下，就甲乙双方保密事项达成如下协议。

一、保密内容和范围

1、“专有信息”指双方合作过程中从另一方得到披露方开发、创造、发现或转移至该披露权方的，对该披露权方具有价值的信息。专有信息包括但不限于客户资料、商业机密、知识产权。

2、双方应该注意保护自身和对方的知识产权及其他商业机密等“专有信息”。未经对方书面同意，另一方必须对任何专有信息保密，并且不得将对方涉及的技术秘密、商业秘密等“专有信息”透露给第三方。

3、甲、乙双方对本次合作及本协议的具体内容负有保密责任。未经一方书面同意，另一方不得将双方的合作及本协议的具体内容披露给任何第三方。

4、双方往来的传真、信函、电子邮件、重要聊天记录。

5、甲方数据中心布局部署情况。

6、国家规定的其他保密类文件及商业秘密。

二、甲方权利与义务

1、甲方须遵守国家有关法律、法规和行政规章，并有义务配合乙方进行电信主管部门及政府等有关部门的监控、检查和管理。在甲乙双方合作期间，甲方须签订乙方提供的《信息安全责任承诺书》。

2、甲方有义务对发送信息的真实性、准确性和合法性负责，并保证信息中不出现违反国家有关政策、法规、法令等不法内容，承诺不出现向其成员发送广告信息和与其业务无关的短消息，也不得擅自开发本协议规定之外的业务。

3、未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的业务提供给第三方使用。不得开展各类批发端口形式的业务，不得以转售、转租、借用、代发、嵌入（指嵌入未与乙方具有合作关系的产品）等方式提供给第三方使用，不得以任何方式将服务代码提供给与乙方公司具有竞争关系的个人或公司使用；不得将 MAS 短信/短消息直联业务服务代码用于个人业务产品的宣传、推广，包括梦网业务宣传短信等；未经允许，甲方不得通过端口宣传与乙方有竞争关系的个人或公司及其业务；不得以同 IP 使用多服务代码或账号。如果甲方违反以上约定，乙方有权单方面解除协议或暂停通道，并对因甲方上述行为对乙方造成的损失有追究的权利。

4、甲方不得将业务端口转售、转租、转借第三方，不得代发第三方短消息，

不得为非本协议目的使用短消息端口服务，否则乙方有权单方解除本协议，相应的责任和后果由甲方自行承担。

三、乙方的权利与义务

- 1、乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本保密协议。
- 2、乙方提供的服务具体标准满足中华人民共和国工业和信息化部颁布的《电信服务规范》，保证甲方使用通信业务安全畅通。
- 3、除司法机关依法调查或查询外，乙方将对甲方资料和传送的信息严格保密。
- 4、乙方保证乙方雇员不得利用工作之便，拷贝甲方单位及员工的工作数据（包括：Word 文档、Excel 表格、数据库及其他资料），如因乙方员工导致信息泄密，乙方应承担相应责任。乙方解雇人员由乙方承担其脱密处理。给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
- 5、乙方有参加甲方组织的保密学习和网络安全、数据安全义务。
- 6、乙方凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密。

四、协议期限

自协议签订之日起至甲方书面声明放弃该保密权利之日止。本协议不受是否有合同主体限制。

五、本《协议》项下的保密义务不适用于如下内容：

- 1、非由于乙方的原因已经为公众所知的。
- 2、由于法律的适用、法院或其他国家权力机关的要求而披露的信息。

六、违反本协议处理程序

- 1、造成泄密，情节一般，由信息中心负责人进行批评教育。
- 2、故意违反、以谋取利益为目的，阻碍甲方排查的，情节严重，甲方以书

面形式通知乙方，对乙方作出处罚并书面提交甲方处理情况报告。

3、甲乙双方违反此协议，造成对方经济损失，应赔偿所受之全部损失（包括但不限于律师费、差旅费、保全费、鉴定费、保全担保费、诉讼费及因商业秘密的泄漏而产生的对方的可期待利益损失等）。违反法律法规的，双方通过法律途径解决，相关责任人移交公安、安全、保密、司法机关。

七、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力，自签字、盖章（含齐缝章）之日起立即生效。

 甲方（盖章）：云南省市场监督管理局	 乙方（盖章）：云南久远银海软件有限公司
甲方代表人签字：张家洲	乙方代表人签字：胡云伟
2026年5月8日	2026年5月8日

附件二：廉政承诺书

廉政承诺书

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中国共产党廉洁自律准则》等有关法律法规、纪律规定和政策，为确保项目建设质量达到项目目标、争优创优、干部廉洁，在签订项目合同的同时，甲乙双方签订廉政承诺书。

一、甲方不得接受乙方请吃或旅游、健身、娱乐等活动安排；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及项目回扣；不得向乙方报销任何由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与项目有关材料、部件或服务供应、项目分包、监理、组织提供劳务等活动；不得向乙方推荐分包单位；不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃请或旅游、健身、娱乐等活动安排或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，甲方有权单方终止项目合同，且不承担任何解除劳动合同的法律责任，由此产生的一切责任及损失由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。并对甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分，构成犯罪的，有权将相关线索移交有关部门，依法追究相关人员刑事责任。

五、乙方在项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权终止合同，且不承担任何解除劳动合同的法律责任，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另

一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分直至依法追究其刑事责任。

七、甲乙双方有关人员要严格履行《廉政承诺书》中的相互监督、自查自纠等情况。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，相关人员从严追究责任。

八、此承诺随合同留存，具有同等法律效力；

九、此承诺自双方项目负责人或授权代表签字、加盖双方公章后即生效。

 甲方：云南省市场监督管理局	 乙方：云南久远银海软件有限公司
地址：昆明市西山区日新东路 376 号 413 室	地址：云南省昆明市盘龙区穿金路金尚国际 A 座 27 楼
甲方代表人签字：张家珂	乙方代表人签字：胡光伟
联系电话：0871-64566169	联系电话：13888507291
2026年5月8日	2026年5月8日